

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA
SALA 603

AMIGOS DE TRES PALMAS INC., RAMON DIAZ ZAMBRANA Y OTROS DEMANDANTE	Civil Núm. RN2025CV00064
VS	SOBRE:
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION DE PUERTO RICO, OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS Y OTROS DEMANDADOS	INJUNCTION (ENTREDICHO PROVISIONAL, INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE), LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NUM. 161-2009), SENTENCIA DECLARATORIA

MINUTA

Señalada la vista por videoconferencia, compareció a la sala virtual la Lcda. Mónica Timothée Vega, el Lcdo. Francisco Timothée Vega y el Lcdo. Omar Saadé Yordán en representación de la parte demandante. Compareció la Lcda. Viviana Pereira Santiago en representación de la Oficina de Gerencia de Permisos. El Lcdo. Fernando Barnes Rosich en representación del Ingeniero Claudio J. Torres Serrano. El Lcdo. Carlos Torres Vélez en representación de la Ingeniera Alexandra Velázquez Delgado. El Lcdo. Francisco Mercado Olivero en representación de la codemandada Autoridad de Carreteras.

Explicó la Lcda. Mónica Timothée Vega que existe un paseo ciclista que fue aprobado. El paseo aprobado es el que la Junta de Planificación autorizó mediante la consulta ubicación en el 2006 con una enmienda en el 2008. Ese proyecto tenía su diseño, una ruta y una extensión de 5.6 kilómetros. Lo que se está construyendo tiene una nueva lineación, un muro de contención y aproximadamente tiene un largo de 3.4 kilómetros. Jurídicamente este es un proyecto distinto al aprobado. El nuevo paseo ciclista nunca fue aprobado por la Junta de Planificación, nunca fue evaluado, no tiene una enmienda formalmente y nunca obtuvo la autorización legal para estar en construcción hoy en día. Citó el caso de Hatillo Cash and Carry 173 DPR934 y argumentó al respecto. El 16 de mayo de 2016 la Autoridad de Carretera fue a la Junta de Planificación y le indicó que tenía unas modificaciones al proyecto. La junta contestó que tenía que solicitar una enmienda y cumplir con los requerimientos de la sección 55.5.3 del reglamento conjunto. La Autoridad de Carretera no hizo la enmienda y siguió solicitando permiso a las otras agencias. Todo lo discutido después del 2016 es ultra vires, no tiene autorización. Ese nuevo paseo ciclista es en la costa, en los bienes de dominio público, en áreas ambientales sensitivas, sin deslindes, en la zona marítima terrestre. La autorización de la Junta de Planificación es necesaria para determinar la viabilidad del proyecto.

También expresó la licenciada Timothée que, para construir este proyecto en la costa, la ley exige evaluar el impacto ambiental. La evaluación ambiental que existe en el expediente de la Autoridad de Carreteras es del año 2003. Está evaluación perdió vigencia en el 2021. La Autoridad de Carreteras solicitó una exclusión categórica. Estas exclusiones son limitadas para actividades rutinarias de impacto mínimo. La OPGe le dijo que no cualificaba como exclusión categórica, que requería una evaluación ambiental. Existe también una orden administrativa del 2021 del DRNA donde establece que una exclusión categórica federal debe cumplir con la ubicación del proyecto en unas áreas. Citó el caso del Municipio de Loíza vs Sucesión Suárez. Indicó también que Amigos de Tres Palmas compareció al tribunal para exigir documentos públicos. Cuenta con prueba pericial para que el tribunal paralice. Está solicitando una sentencia declaratoria para que se declare el proyecto ilegal porque no cuenta con las autorizaciones.

El licenciado Mercado se opone a la paralización de todo el proyecto debido a que va a haber un receso navideño por lo que no se va a estar trabajando del 24 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Se está solicitando que el permiso de OGPe sea declarado nulo e ilegal. Este permiso fue concedido hace un año y las circunstancias no han cambiado por lo que siguen vigente hoy. Lo que someten es un cambio de orden que eso es prueba de referencia. Ese cambio de orden todavía no ha sido aprobado. Esa línea de podar árboles, Recursos Naturales lo aprobó, ese endoso está. Hay presunción de corrección y legalidad. Recalcó que no existe base para una paralización. Corresponde que el tribunal conceda oportunidad de presentar prueba. Entiende que el tribunal debería abstenerse de intervenir en el caso.

Planteó la Lcda. Viviana Pereira Santiago en cuanto al pleito del caso TA2025PA00409 que la obra actual se encuentra paralizada en la reserva Tres Palmas. Indicó que la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no fueron emplazados ni incluidos en la demanda. Entiende necesaria la comparecencia de esas agencias para demostrar lo que la compañera plantea. El 12 de noviembre de 2025 el Tribunal de Apelaciones hizo la paralización de la totalidad de la obra. Existe una moción informativa de la Autoridad de Carreteras donde indica que en otras áreas se están llevando trabajos a cabo del proyecto, pero no son los mismos trabajos de lo que se está llevando en la reserva las Tres Palmas. Existe dentro de la OPGe una serie de requerimientos para que en caso de que se presente exclusiones categóricas federales se tomen en cuenta a los efectos de expedir una orden, pero no cuenta con la totalidad del expediente para poder evaluar cómo se otorgó. Desconoce si la parte la tiene y no ha sido traído como parte de las alegaciones.

El Lcdo. Fernando Barnes Rosich manifestó que su comparecencia está limitada a la representación del ingeniero Claudio J. Torres Serrano que fue incluido como parte del caso bajo el supuesto de que la Autoridad de Carreteras en un pleito anterior había argumentado que este ingeniero era una parte indispensable. Ese asunto ya fue objeto de adjudicación en un pleito previo en el Tribunal Apelativo donde determinó que el ingeniero Torres no era una parte indispensable. Citó el Artículo 14.1 Ley 161-2009 y argumentó al respecto. Solicitó la desestimación contra su representado.

Expresó el Lcdo. Carlos Torres Vélez que el ingeniero Torres y la ingeniera Velázquez no son parte indispensable en este caso. Citó el Art. 14.1 Ley 161-2009. Indicó que la Ingeniera Velázquez alega que hay una multiplicidad de pleito en foro distintos. Uno se encuentra en el Tribunal de Apelaciones, TA2025PA00409 donde se desestimó la demanda. Habló sobre el caso AU2025CV00191 donde se presenta la impugnación de los mismos permisos. Solicitó se dicte sentencia parcial desestimando la demanda.

Indicó el Lcdo. Francisco Mercado que no tiene reparo en que se desestime la demanda en cuanto a la ingeniera Torres y el ingeniero Velázquez.

Entiende la Lcda. Mónica Timothée Vega que estas dos agencias no son parte indispensable. Estas agencias hicieron unas exigencias a la Autoridad de Carreteras. La OPGe le ha indicado que todo el proyecto está paralizado y la Autoridad de Carreteras que solo está paralizado la parte de la reserva. Solicitó la paralización inmediata del proyecto por el riesgo y daño que puede ocurrir allí. Hay unos actos afirmativos de parte de la agencia de moverse e impactar las áreas ecológicamente sensitivas.

Expresó también la Lcda. Mónica Timothée Vega que este caso es distinto, Amigos de tres palmas tiene un deber con esa reserva. La reserva afecta toda el área colindante, está impactando la zona marítima y terrestre. Para la OPGe está paralizado. El contrato que se anejó de paralización urgente establece que el contratista tiene hasta el 31 de enero de 2026 para completar la tala de árboles en un área que no está autorizada por la junta. Citó el Art. 14.1 y argumentó al respecto.

El licenciado Saadé hace hincapié que son casos distintos. En este caso el tribunal tiene la facultad de paralizar la obra independientemente de la validez de los permisos que emitió la OPGe. En este caso procede la suspensión cuando no se alega un daño inmediato a los demandados. Han admitido que no tienen la enmienda a la consulta, argumentan que están eximido. El tribunal tiene todas las herramientas para suspender la obra.

La licenciada Pereira citó la Ley 161. Expresó que no cuentan con la Junta de Planificación, ni el DRNA. La mayor parte de las alegaciones son respecto a la

Junta de Planificación y DRNA. Entienden que son parte indispensable y se deben citar para que traigan la evidencia. Actualmente la OPGe es quien autoriza la consulta de ubicación, pero en el 2006 lo hizo la junta. Reitera su posición de que hace falta la Junta de Planificación y el DRNA.

Recalca el licenciado Mercado que no hay circunstancias para la paralización en el día de hoy. Expresó que la moción habla del Bosque Armonía y hasta el 7 de enero de 2026 no se trabajará en esa área.

A preguntas del tribunal, el licenciado Mercado expresó que es correcto, el documento indica la fecha del 31 de enero de 2026. Además, expresó que nada que sea ajeno a la reserva marina está paralizado. Mencionó la Regla 2.8.2 del reglamento conjunto.

El licenciado Torres indicó que la parte demandante no se opone a que se desestime el caso en contra la ingeniera Alexandra Velázquez Delgado. Este tribunal tiene jurisdicción sobre la materia. Citó el Art. 14.1 Ley 161-2009 y la Regla 21.4 y argumentó al respecto.

Aclaró la Lcda. Mónica Timothée Vega que en este pleito se está solicitando una sentencia declaratoria, declarando ilegal todo el proyecto; ultra vires por no tener autorización y estar en contra derecho. No está solicitando que se paralice y se revoque un permiso. Se solicita también la determinación de exclusión categórica. Da por sometido el asunto.

El Tribunal resolverá y notificará su determinación por escrito.

Nombre Juez: HON. JOHNNY REYES VILLANUEVA
Operadora DCR: RUTH Z. PEREZ CRUZ

Nombre Alguacil: N/A
Certifico: SARAHI REYES PEREZ
Secretaria Regional

Por: f/RUTH Z. PEREZ CRUZ
Secretaria Servicios a Sala

Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

Transcrita: 30 DE DICIEMBRE DE 2025